CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

Projet de Deliberation Citoyenne Cle en Main & Retablissement de la Regle Republicaine

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Juridiction : **CRC Corse / Parquet Financier**

Authenticite : **Piece Scellee d'Opposition**

PIÈCE 3 : PROJET DE DÉLIBÉRATION D'AMENDEMENT CITOYEN CLÉ EN MAIN

(Texte juridique complet, rédigé aux normes formelles des délibérations de collectivité, prêt à être déposé par l'opposition pour contraindre l'exécutif à un vote à bulletin ou scrutin public en séance).

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU [DATE DE SÉANCE]

PROJET DE DÉLIBÉRATION PORTANT AMENDEMENT MODIFICATIF / ALTERNATIF

N° DÉLIB-2026-[XXX]-OPPO

Objet : Suspension de la libéralité d'encaissement de l'Annexe 16, réindexation obligatoire du contrat COSP sur les coûts réels des transports urbains et engagement de l'extension d'utilité publique vers la Gare Centrale / Port d'Ajaccio en application de l'article L. 6 du Code de la commande publique.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PAYS AJACCIEN,

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-4, L. 2224-1, L. 2224-2, L. 5211-1 et suivants ;

Vu le Code de la commande publique (CCP), notamment ses articles L. 6 (principe de continuité, égalité, mutabilité des contrats administratifs et modification unilatérale pour motif d'intérêt général) et L. 2511-1 (quasi-régie) ;

Vu le Code des transports, notamment son article L. 1221-1 relatif aux missions des autorités organisatrices de la mobilité ;

Vu le Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;

Vu la Délibération n° 2026-071 du 29 juin 2026 portant approbation du Contrat d'Obligations de Service Public (COSP) avec la SPL Muvitarra ;

Vu le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) 2025 de la CAPA constatant le déficit récurrent de fonctionnement de l'infrastructure de transport par câble ;

Vu la mise en demeure notifiée par la DREAL Corse en date du 18 décembre 2023 imposant la préservation de la capacité financière de l'opérateur de transport urbain ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE Sect. 3 novembre 1997, *Commune de Fougerolles*), une personne publique ne peut légalement accorder une libéralité à une entreprise privée ; que l'Annexe 16 du Contrat COSP imposant à la SPL Muvitarra la collecte et la gestion non rémunérées des recettes de billetterie des gares du téléphérique exploitées par un délégataire privé constitue une libéralité sans contrepartie pour la collectivité ;

CONSIDÉRANT que le blocage contractuel des dépenses de référence (Df) en « euros courants » imposé par l'article 30.1 du COSP méconnaît l'inflation réelle des carburants et pièces de rechange, privant l'opérateur public des moyens d'assurer l'entretien décent du parc de bus et exposant le service public à des ruptures de continuité intolérables pour les usagers et les scolaires ;

CONSIDÉRANT que la reprise programmée au ROB 2025 de la provision d'urgence de 1,5 M€ constituée en 2018 pour faire face aux crises de traitement des ordures ménagères compromet gravement la salubrité publique du territoire pour pallier les déficits d'un équipement aérien surdimensionné ;

CONSIDÉRANT qu'en l'état actuel de son tracé, le téléphérique Angelo interrompt sa liaison à Saint-Joseph sur une friche foncière frappée de liquidation judiciaire, sans assurer la liaison vitale avec le cœur économique, commercial et maritime de la ville ;

CONSIDÉRANT que l'article L. 6 du Code de la commande publique investit l'autorité contractante de la prérogative d'ordre public d'imposer unilatéralement à ses cocontractants les modifications contractuelles dictées par les nécessités impérieuses de l'intérêt général ;

Sur proposition des membres du Conseil Communautaire requérants, et après en avoir délibéré en séance publique :

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : SUPPRESSION DE LA LIBÉRALITÉ DE L'ANNEXE 16

Il est mis fin avec effet immédiat au mandat d'encaissement gracieux institué au bénéfice du délégataire exploitant du câble. La Présidence de la CAPA est mandatée pour engager sans délai la signature d'un avenant au COSP Muvitarra et au contrat d'exploitation de la ligne Angelo instaurant :

1. Soit le transfert de la gestion des distributeurs automatiques de titres (DAT) des gares G1 à G4 à la charge financière et opérationnelle exclusive de l'exploitant privé du téléporté (SECA/POMA) ;
2. Soit la refacturation mensuelle à l'exploitant du câble des coûts réels complets de main-d'œuvre et de maintenance engagés par la SPL Muvitarra, majorés d'une commission de gestion de 5 % sur le volume d'affaires encaissé.

ARTICLE 2 : RÉVISION ET INDEXATION DE L'ARTICLE 30.1 DU COSP

L'article 30.1 du COSP est modifié afin de substituer au mécanisme de blocage en euros courants une formule d'indexation trimestrielle glissante répercutant intégralement l'évolution des indices officiels CNR (carburant professionnel) et INSEE (coût de maintenance des matériels de transport urbain). Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits par décision modificative (DM 1) au budget annexe des transports 2026.

ARTICLE 3 : SANCTUARISATION DE LA PROVISION D'URGENCE POUR RISQUES DÉCHETS

Le Conseil Communautaire réaffirme le principe d'affectation exclusive de la provision de précaution de 1,5 M€ constituée en 2018 à la sécurité sanitaire et à la résilience de la filière d'évacuation des ordures ménagères. Tout prélèvement ou reprise par anticipation de cette réserve au profit du budget des transports ou du budget principal est formellement abrogé.

ARTICLE 4 : DÉCLENCHEMENT DE L'EXTENSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL VERS LE PORT (ART. L. 6 CCP)

Le Conseil Communautaire enjoint au Président de la CAPA d'exercer les prérogatives conférées par l'article L. 6 du Code de la commande publique afin de notifier au groupement attributaire (POMA / GROUPE ROCCA / EGIS) un ordre de service prescrivant les études d'exécution et le calendrier de réalisation de la phase 2 d'extension de la ligne téléportée sur 1 850 mètres linéaires, depuis la gare G1 Saint-Joseph le long des emprises ferroviaires de la Collectivité de Corse (CFC) jusqu'au Quai l'Herminier (Pôle Gare Centrale / Port d'Ajaccio).

ARTICLE 5 : SCRUTIN PUBLIC

En application de l'article L. 2121-21 du CGCT (applicable aux EPCI par renvoi de l'article L. 5211-1), les conseillers requérants demandent expressément que le vote de la présente délibération ait lieu au scrutin public ordinaire, chaque vote nominatif (Pour, Contre, Abstention) étant consigné au procès-verbal de la séance pour être rendu public aux citoyens du Pays Ajaccien.

Fin des pièces contentieuses d'assaut.

